



Nr. 41 Kabinettsitzung vom 2. August 1920, 12.30 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1358, Bl. 1–2

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Albert, Müller, Göhre; MinDir. Meissner; WLegR Heilbron; Protokoll: MinR Weber.

Beginn: 12:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Gesetzentwurf über die Entwaffnung.
2. Fremde Militärtransportzüge durch Deutschland.

1. Gesetzentwurf über die Entwaffnung ¹.

Der Reichsminister des Innern berichtete über den Gang der Verhandlungen. Die Hauptschwierigkeit hätte in der Einrichtung eines parlamentarischen Beirats gelegen, ohne den der Entwurf für die Sozialdemokraten nicht tragbar erschienen sei. Er war der Auffassung, daß man hierbei nachgeben solle, zumal der parlamentarische Beirat nur bei Erlaß der Ausführungsbestimmungen in Frage kommen würde ². Ferner habe er geglaubt, dem Verlangen auf Beseitigung der eidesstattlichen Versicherung insofern entgegenkommen zu können, als die eidesstattliche Versicherung auf die Kenntnis von Waffenschiebungen und Waffenlagern beschränkt worden sei ³; Waffenlager bedeute ein Maschinengewehr bzw. 10 Gewehre.

Der Reichskanzler stellte fest, daß die Abänderungen tragbar seien.

¹ Der „Entw. eines Gesetzes über die Entwaffnung der Bevölkerung“ war am 24. 7. im Kabinett gebilligt worden. Siehe Dok. Nr. 31, P. 1. Noch am gleichen Tage war der GesEntw. dem RR übersandt worden (RR-Drucks. Nr. 225, R 43 I/411, Bl. 130–137), und am 29. 7. war der GesEntw. auch an den RT gelangt (RT-Drucks. Nr. 266, Bd. 363).

² Die Einrichtung eines parlamentarischen Ausschusses zur Kontrolle der Ausführung des Entwaffnungsgesetzes hatte der Abg. Roesicke (DNVP) bereits am 31. 7. im RT angeregt (RT-Bd. 344, S. 481/82).

Am 2. 8. hatten die sozialdemokratischen Abgeordneten Hildenbrand, Hoffmann und Lübbing einen Abänderungsantrag zu dem Entw. des Entwaffnungsgesetzes eingebracht, in dem sie u. a. die Bildung eines parlamentarischen Beirats beim RKom. für die Entwaffnung beantragten. Der Beirat sollte vor grundlegenden Ausführungsbestimmungen zum Entwaffnungsgesetz seine Zustimmung geben (RT-Drucks. Nr. 336, Bd. 363). Ein ähnlicher Antrag wurde auch von einigen Abgeordneten der DVP, der DDP und des Zentrums eingebracht (RT-Drucks. Nr. 339, Bd. 363).

Die Diskussion über diese Anträge fand am 3. 8. statt (RT-Bd. 344, S. 614 f.). Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Antrag der Abgeordneten der DVP, der DDP und des Zentrums angenommen (RT-Bd. 344, S. 618).

³ Der § 9 des GesEntw. über die Entwaffnung hatte bestimmt, daß der RKom. befugt sei, die Abgabe eidesstattlicher Versicherungen über den Besitz oder den Verbleib von Militärwaffen zu verlangen.

Der 17. RT-Ausschuß zur Vorberatung des Ges.-Entw. über die Entwaffnung hatte am 1. 8. in seinem Ausschlußbericht den Antrag gestellt, die eidesstattliche Versicherung auf Waffenschiebungen und den Besitz und Verbleib von Waffen- und Munitionslagern zu beschränken (RT-Drucks. Nr. 327, Bd. 363).

Der *Reichsminister des Innern* teilte bezüglich der Personenfrage mit, daß die Sozialdemokratische Partei die Forderung gestellt habe, keine aktive Militärperson als Kommissar zu ernennen ⁴. Er habe Verhandlungen mit dem früheren Staatssekretär im Reichsernährungsministerium, Peters, gepflogen. Dieser habe sich zur Übernahme des Postens unter folgenden Bedingungen einverstanden erklärt:

1. Volle Selbständigkeit, auch in der Frage der Annahme seiner Hilfskräfte; Gestattung der Annahme von Personen auch unter Überschreitung der sonst üblichen Bedingungen des Reichsfinanzministeriums, soweit im Rahmen seines Fonds liegend.
2. Mitarbeit des Ministerialdirektors Dammann als Leiter seines Büros unter Gewährung der Bezüge eines Staatssekretärs während der Dauer der Beschäftigung; Einverständniserklärung dazu, daß die besten Leute aus den einzelnen Ministerien für die schwere Aufgabe gewonnen werden dürften.
3. Enge Fühlungnahme der von dem Reichsschatzminister ins Leben gerufenen Organisation mit ihm. Der Reichsminister des Innern schlug vor, den Wünschen entgegenzukommen, und glaubte für Staatssekretär Peters selbst die Gewährung des Ministergehalts für die Zeit seiner Tätigkeit anregen zu sollen. Im übrigen würden die Aufgaben in seinem Ministerium bearbeitet werden; vor dem Parlament würde er wohl für die Reichsregierung den Kommissar decken müssen. Nach längerer Erörterung wurde trotz verschiedener grundsätzlicher Bedenken gegen die Zuwendung von besonderen Vergütungen mit Rücksicht auf etwaige Konsequenzen den Vorschlägen des Reichsministers des Innern mit der Maßgabe zugestimmt, daß den für die Aufgabe zugezogenen Beamten Funktionszulagen gezahlt werden sollten. Der Reichsminister des Innern wird sich wegen der grundsätzlichen Regelung noch mit dem Reichsminister der Finanzen ins Benehmen setzen ⁵.

2. Fremde ⁶ Militärtransportzüge durch Deutschland.

Der *Reichsverkehrsminister* machte davon Mitteilung, daß französische Transporte wiederholt auf den deutschen Strecken von den Eisenbahnarbeitern angehalten worden seien, weil die Züge angeblich Kriegsgerät und Truppen für Polen beförderten ⁷. Er machte auf die bedenklichen Folgen aufmerksam und regte an, Vorsorge zu treffen, daß unliebsame Vorfälle unterblieben.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß zwei Arten von Zügen in Frage kämen: 1. die sogenannten Poloniazüge ⁸, die jetzt mit Rücksicht auf die Neutralitätserklärung sistiert werden müßten ⁹, und 2. die tschechoslowakischen Züge, die auf Grund früherer Abkommen durchgelassen werden müßten; sie enthielten zurückkehrende tschechoslowakische Kriegsgefangene, außerdem Material ¹⁰. Er empfahl gleichfalls, Vorsorge zu treffen und gegebenenfalls mit den Transportar-

⁴ Am 31. 7. hatte der Abg. Lübbring (SPD) im RT gefordert, daß mit der Aufgabe des RKom. für die Entwaffnung kein ehem. Offizier betraut werden dürfe. Er äußerte die Befürchtung, daß bei den engen Verbindungen zwischen den Selbstschutzverbänden und einigen Wehrkreiskommandos die Entwaffnungsaktion scheitern würde (RT-Bd. 344, S. 473).

Das Entwaffnungsgesetz wurde am 11.8.1920 verkündet und war in seiner Geltungsdauer bis zum 1.3.1921 begrenzt (RGBl. 1920, S. 1553 ff.).

⁵ Der RKom. für die Entwaffnung trat sein Amt am 10.8.1920 an (R 43 I/411, Bl. 184).

⁶ Im Protokoll hieß es zunächst „feindliche Militärtransportzüge“; das Wort „feindliche“ wurde durch den Protokollführer, MinR Wever, gestrichen und durch „fremde“ ersetzt.

⁷ Hier handelte es sich u. a. um einen aus Koblenz kommenden Zug, der am 25. 7. in Marburg angehalten worden war und von dem man vermutete, daß er Kriegsmaterial für Polen enthalte. Dies stellte sich am 26. 7. als richtig heraus, und der Zug wurde nach Koblenz zurückgeleitet (RAM Simons im RT am 26. 7. und 27.7.1920, RT-Bd. 344, S. 263 u. 284; Vorwärts Nr. 372 v. 27.7.1920).

⁸ Hier handelte es sich um Züge, die auf Grund des dt.-poln. Wirtschaftsabkommens vom 22.10.1919 zum Teil mit Militärgütern, zum Teil mit Gütern für die Zivilbevölkerung durch Dtld. geleitet werden sollten (RAM Simons vor dem RT am 26.7.1920, RT-Bd. 344, S. 263).

⁹ Zur dt. Neutralitätserklärung s. Dok. Nr. 29, P. 1. Weitergehend hatte RAM Simons am 26. 7. im RT erklärt, daß seiner Ansicht nach die Neutralitätserklärung ein staatlicher Hoheitsakt sei, der, soweit es sich um Verletzungen der Neutralität handle, früheren Verträgen vorgehe (RT-Bd. 344, S. 263).

¹⁰ Dies waren Transporte tschechischer Legionäre, die auf russ. Seite gekämpft hatten und die nun auf dem Wege über Amerika in ihre Heimat zurückbefördert wurden. Diese Transporte waren auf dem Wege von Cuxhaven durch Sachsen in die Tschechoslowakei mehrfach von Arbeitern angehalten worden (RT-Bd. 344, S. 263; Vorwärts Nr. 370 v. 25. 7. und Nr. 373 v. 27.7.1920).

beitern eine Verständigung herbeizuführen. Mit Rücksicht auf die von anderer Seite gemachten Bedenken gegen eine Zuziehung von Organisationen im einzelnen wurde schließlich beschlossen, an den Einladebzw. Übernahmestationen Kommissionen unter Führung der Linienkommandanturen und Zuziehung von Arbeiterführern zur Prüfung der Transporte einzusetzen, die den Transportführern im Falle der Zulassung eine Bescheinigung mitgeben sollten¹¹; die einzelnen Wagen sollten mit auffallenden Zetteln des Inhalts beklebt werden, daß die Wagen geprüft wären und passieren könnten. Der Reichsverkehrsminister und der Reichswehrminister werden das Weitere veranlassen; insbesondere wird der Reichswehrminister es übernehmen, die Linienkommandanturen anzuweisen, von beabsichtigten Transporten sofort dem Reichsverkehrsminister Mitteilung zu machen und anzugeben, welche Züge zugelassen sind.

Gemäß Anlage A Ziffer 6 des dt.-tschech. Wirtschaftsabkommens vom 29.6.1920 mußten diese Transporte gestattet werden (RGBl. 1920, S. 2258).

¹¹ Am 5. 8. berichtete der „Vorwärts“, daß das Eisenbahnbetriebsamt der Eisenbahndirektion Frankfurt auf Verlangen des Dt. Eisenbahnerverbandes Kontrollkommissionen in allen Direktionsbezirken gebildet habe, die darauf achten sollten, daß nur die nach dem Friedensvertrag unbedingt erlaubten Züge Dtl. passieren dürften (Vorwärts Nr. 388 v. 5.8.1920).

Zitierhinweis

Nr. 41 Kabinettsitzung vom 2. August 1920, 12.30 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 98–101 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D41>